



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3825/2017/1/CA1

Paraná, 26 de septiembre de 2017.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela Gomez, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo Alonso, Vicepresidente y el Dr. Mateo José Busaniche, Juez de Cámara, el Expte. N° 3825/2017/1/CA1, caratulado: **"INCIDENTE DE PRISION DOMICILIARIA DE SANCHEZ, ROBERTO MARIO (D) EN AUTOS SANCHEZ, ROBERTO MARIO (D) POR INFRACCIÓN LEY 23737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 15/17 por la defensa de Roberto Mario Sánchez; contra la resolución obrante a fs. 13/14 vta. en cuanto deniega su pedido de prisión domiciliaria. El recurso es concedido a fs. 18.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 40 y vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli en representación de Roberto Mario Sánchez, y el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Carlos



García Escalada, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, avocados al tratamiento de los agravios introducidos por la defensa técnica de Roberto Mario Sánchez en torno al rechazo del pedido de prisión domiciliaria, debe señalarse que el nombrado se encuentra procesado por el delito de transporte de estupefacientes -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-, habiéndose informado a fs. 34 que se ha dispuesto la elevación de la causa a juicio al TOF de la jurisdicción.

b) Que sin perjuicio de ello, a fin de tratar el recurso aquí traído a estudio, debe señalarse que la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad -24660 y mod.-, deviene de aplicación al presente caso, en virtud de lo estatuido por el art. 11 de la citada norma.

Que, lo que se plantea aquí, es la posibilidad de que el encausado Sánchez obtenga la detención domiciliaria en un supuesto no contemplado legalmente, toda vez que la referida ley en el apartado que se pretende encuadrar, art. 32 inc. f) -T.O. ley 26.472- establece que, *"El... juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria: ... f) A la madre*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3825/2017/1/CA1

de un niño menor de cinco años (5) o de una persona con discapacidad, a su cargo".

Que no obstante, la defensa ha invocado normas de rango superior, tales como la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas mayores, (Ley 27360), el principio *pro homine* (cfr. Art. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 29 de la CADH) y el principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional), lo que amerita en el caso ejercer el debido contralor acerca de la adecuación a dichos estándares.

Así cabe destacar, que el verbo utilizado en la Ley 24660 por el legislador resulta de suma relevancia al momento de considerar el pedimento. La concesión de esta manera "alternativa" de cumplimiento de la detención cautelar siempre es "potestativa" para el Magistrado, que puede -"debe"- analizar de manera conglobada la situación para determinar si el pedimento resulta admisible.

En este entendimiento, debe señalarse que Sánchez peticiona la concesión del beneficio, invocando la situación de salud de su madre Sra. ---, quien padece diabetes y disminución de la visión que la coloca en situación de dependencia y que se encontraría a su cargo, lo cual se acredita conforme el certificado médico firmado por la Dra.



Kornoski que señala *"No puede valerse por sus medios"*.

En este contexto, se encuentran acreditadas las patologías que padece aquella y que ameritan su encuadre bajo el supuesto de *"una persona con discapacidad"*, término al que alude la normativa invocada.

Sin perjuicio de ello, también se invoca la situación de su padrastro Correa, quien convive con la Sra. --- y también ostenta problemas de salud, conforme indicara la misma profesional médica, pero que por el momento también se ilustra que 'se dedica a la atención de su esposa' y que 'se los aprecia en aparente buen estado de salud' -cfr. informe socioambiental de fs. 12-.

En este contexto, si bien se encuentran acreditadas las patologías que padece la madre del imputado, no se ha logrado probar uno de los recaudos que aquel inciso establece, cual es que dicha persona esté *"a su cargo"*, ni tampoco que se encuentre en situación de desamparo o desprotección.

Asimismo, la naturaleza del suceso delictivo constatado en autos informa acerca de que la presencia del imputado en su lugar de origen y la atención que brindaría a su madre no sería tal, es decir, no se encontraba a su exclusivo cargo, tal como fuera valorado por el *a quo* en su resolución,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 3825/2017/1/CA1

resultando por ello ajustada a derecho la decisión, susceptible de ser confirmada.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmar la resolución que deniega el pedido de prisión domiciliaria de Roberto Mario Sánchez.

Que, **los Dres. Daniel Edgardo Alonso y Mateo José Busaniche**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto que antecede.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa de Roberto Mario Sánchez, y confirmar la resolución obrante a fs. 13/14 vta., en cuanto deniega el pedido de prisión domiciliaria del nombrado; de conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

Fecha de firma: 26/09/2017

Alta en sistema: 27/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN



#29994779#189360578#20170926122059346